

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1416/2531

อัยการ นครนายก

นาย ชัน หรือ ชัน อุ่น จิต ร์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 52 (1), มาตรา 80, มาตรา 289, มาตรา 90, มาตรา 340, มาตรา 340
ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 225

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วย มาตรา 340 ตรี ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 22 ปี 6 เดือน ถึง 30 ปี เป็นบทที่มีโทษเบากว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 80, 52(1) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว จำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษ ตามบทหนัก ศาลล่างปรับบทลงโทษจำเลยในความผิดที่มีโทษเบาว่า ศาลฎีกามีอำนาจปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้องได้ แต่เมื่อโจทก์มิได้ อุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อนี้ จึงพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้เสียหายและใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายกับใช้ไม้ตีผู้เสียหายหลายที่โดยเจตนาฆ่าเพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์ พาทรัพย์ไป ฯลฯ แต่จำเลยยังไม่แม่นและผู้เสียหายได้รับการรักษาทันที่

จึงไม่ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 340, 340 ตริ, 83 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายและริบของกลาง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 340, 340 ตริ, 83 แต่เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามมาตรา 340, 340 ตริ จำคุกคนละ 22 ปี 6 เดือนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหาย ของกลางริบ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 จึงยังมีน้ำหนักและเหตุผลไม่เพียงพอจะฟังว่าจำเลยที่ 2 คือคนร้ายรายนี้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามฟ้องหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 เสีย นั้น ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 340, 340 ตริ, 83 โดยมีได้ระบุนวรรคของมาตรา 340 และลงโทษฐานปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา 340, 340 ตริ โดยระบุว่า เป็นบทหนักให้จำคุกจำเลยที่ 1 22 ปี 6 เดือนนั้นยังไม่ถูกต้อง เพราะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 340 ตริ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 22 ปี 6 เดือน ถึง 30 ปีนั้น โทษเบากว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 80, 52(1) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว แต่เนื่องจากโจทก์มิได้อุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อนี้ จึงพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 80 และมาตรา 340 วรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 340 ตริ,

83 ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289, 80 ซึ่งเป็นบทหนัก
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>